

1521741-51.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2260117/2022 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 27608147 - 10º

D.P. PENHA DE FRANCA, 2260117 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR Desconhecido 1 e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521741-51.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521741-51.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2260117/2022 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 27608147 - 10º

D.P. PENHA DE FRANCA, 2260117 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR Desconhecido 1 e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

RONEY LOPES FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal porque, no dia 22 de setembro de

2022, por volta das 19h, na Avenida Celso Garcia, nº 4608, Tatuapé, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em concurso, previamente ajustado e em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para ambos, duas peças de contrafilé, duas peças de picanha, dois pacotes de pão de alho e um pacote de carvão vegetal de 5kg pertencentes à Seara Alimentos Ltda (fls. 69/71).

Recebida a denúncia (fls. 78), foi o réu citado (nesta audiência). Apresentou resposta à acusação (nesta audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva do representante da empresa vítima, de três testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública pediu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente argumentou com tese de crime de bagatela.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 08/11), comprovante (fls. 14) e auto de exibição e apreensão (fls. 15 e 16).

O réu negou o crime na fase policial (fls. 07).

Em juízo, Roney voltou a negar o delito. Alegou que não tinha ciência de que o amigo que o acompanhava pretendia se evadir. Se estivesse de má-fé, teria saído correndo do estabelecimento, e não aguardado a chegada do gerente por mais de uma hora, argumentou o acusado. Conseguiria escapar com facilidade. Disse ainda que se dispôs a pagar pelas duas peças de carne subtraídas pelo amigo. Chegou a pedir que lhe permitissem o pagamento por transferência PIX. Informou trabalhar registrado em uma padaria. Além disso, tem uma microempresa de bolos e é músico. Sobre o cartão bancário apreendido, disse que estava com em nome de Oliver e foi emitido por engano, após ter conta devidamente aberta no Banco C6.

O gerente da loja onde ocorreu o fato, Paulo Roberto de Camargo Lara, informou ter sido chamado por funcionários para atender a ocorrência do furto. Posteriormente assistiu ao evento por gravação de câmera de segurança. Conversou com o acusado e ele demonstrou incredulidade com o ocorrido. Negou a prática do furto e ainda tentou pagar o prejuízo com um cartão de terceiro. Não teve chance de telefonar para ninguém, pois, não há linha telefônica na loja e nenhum dos funcionários quis emprestar o próprio celular. Alguém chegou a comentar que ele pediu um aparelho de telefone a um policial militar para chamar alguém para pagar pelas carnes subtraídas pelo amigo. Salientou, por fim, terem sido subtraídas apenas duas peças de picanha. O restante dos produtos foi deixado no caixa.

Anderson Ricardo de Souza trabalhava no caixa do estabelecimento. Reconheceu o acusado nesta audiência. Revelou que, na data do fato, Roney e outro indivíduo entraram juntos, pegaram um carrinho e nele colocaram alguns produtos para churrasco. Quando passavam pelo caixa, o indivíduo que acompanhava o acusado tentou passar o valor da compra por um cartão de débito, que foi recusado. Então, de supetão, o agente evadiu-se do estabelecimento levando consigo duas peças de picanha. O réu permaneceu no local para efetuar o pagamento. Tentou usar um cartão que tinha consigo, em nome de terceiro, mas o valor foi recusado. Pediu para deixar o cartão para voltar depois e pagar pela compra. Foi quando chamou o gerente, que acionou a polícia, que chegou rapidamente. Roney aparentemente buscava uma oportunidade para fugir, mas teve a "saída limitada", disse Anderson.

Marcelo Dutra de Moraes de Souza, vigilante da loja Seara, narrou que o acusado

ingressou no estabelecimento acompanhado de um amigo. Colocaram alguns produtos carrinho e dirigiram-se ao caixa. Na hora do pagamento, o caixa o amigo dele quis sair sem pagar. Os agentes chegaram a comentar que dividiriam o valor da compra. Então o amigo fugiu correndo e levou consigo alguns produtos. O réu tentou passar algumas vezes o cartão que possuía, mas a venda não foi autorizada. Então acionou o gerente, e policiais militares, que logo chegaram e o levaram preso.

O policial militar Matheus Armando de Jesus Santos disse ter comparecido ao local do fato e conduzido o réu ao distrito policial. Em seu poder apreendeu cartão de terceiro, que ele disse que pertencia a uma prima.

A prova coligida não é suficiente à condenação.

Com efeito, a despeito dos indícios de autoria, a prova colhida sob o crivo do contraditório não cuidou de elucidar os fatos com a segurança necessária à condenação criminal.

Explica-se. Sempre que interrogado, o acusado negou veementemente a prática do crime. Foi surpreendido com atitude despropositada do amigo, que ao ver o cartão bancário recusado por ocasião do pagamento das mercadorias separadas, apanhou duas peças de picanha e fugiu correndo do estabelecimento.

A alegação do acusado não é descabida e encontrou razoável respaldo na prova coligida. O gerente da loja, Paulo Roberto de Camargo Lara, disse ter conversado com o acusado. Sua impressão foi a de que ele demonstrou, realmente, incredulidade com a conduta do amigo. Além disso, o agente não teve chance de telefonar para ninguém com vistas à quitação do furto cometido por seu conhecido, disse Paulo Roberto.

Anderson Ricardo e Marcelo Dutra, em favor do acusado, informaram que seu acompanhante realmente fugiu de supetão. Roney, de outro lado, permaneceu no local e buscou, de algum modo, contornar a situação.

De mais a mais, razão assiste ao acusado quando afirma que poderia, sem dificuldade, ter escapado do local correndo, tal qual fez seu amigo. Sua conduta, há que se considerar, não foi a esperada em furtos da espécie e, assim sendo, deve ser interpretada em seu favor, sobretudo porque, no Direito Criminal, a dúvida deve sempre resolver-se em favor do acusado.

Posto isso, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julga-se IMPROCEDENTE a ação penal para absolver RONEY LOPES FERREIRA de ter infringido o artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA